

1500688-93.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES

Denúncia a fls. 76/77

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500688-93.2021.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500688-93.2021.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES

Denúncia a fls. 76/77

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: Audiência de custódia a fls. 49. Denúncia a fls. 76/77. Data dos fatos: 08.11.2021. Incineração a fls. 49. Recebimento da denúncia a fls. 92 (10.02.2022). Notificação e citação a fls. 105. Convênio a fls. 49. JG A a fls. 92. Resposta à acusação a fls. 82/85. Audiência: 15:30h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 35/38), auto de exibição e apreensão de celular, a quantia em dinheiro de R\$ 380,00 e do entorpecente (fls. 18), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 24,5 g de cocaína (fls. 17 e 119), informações anônimas a fls. 32, foto do réu a fls. 23, foto das drogas apreendidas a fls. 34, bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Jefferson Leonardo Merlo afirmou que: estava em serviço e recebemos via DECOM de denúncia anônima que dava conta do nome do Ulisses e que fazia traficância no bairro da Vila Nova. Tinham denúncia informais no local. Fomos ao local e ele estava na porta de um veículo cinza com uma mulher na direção. Optamos por abordar o réu e ele saiu correndo ladeira abaixo. Eu tentei abordar o veículo, mas não foi possível. Danilo em vias de fato com o Ulisses e eu fui até o local e conseguimos usar a algema. Ulisses dispensou 10 papalotes de doçaina e ele tinha dinheiro, mas algo entorno de 300. Ele assumiu a traficância no local e que fazia delivery. Na casa dele, ele disse que tinha mais e ele morava em garagem. Residência do irmão. Lá, localizamos no sofá mais 39 porções de cocaína idênticas ao achada no local. Reconheço o réu aqui presente e tinham denúncias de tráfico anteriores.

Danilo da Silva Pinto testemunhou que: recebemos denúncia anônima que Ulisses fazia traficância. Fomos ao local e ele estava na porta de um veículo cinza placas Mercosul com uma mulher na direção. O veículo saiu em alta velocidade. Eu fui atrás dele e saímos em luta corporal e caímos ao solo e com o Merlo conseguimos abordá-lo. Ulisses tinha porções de cocaína. Na casa dele, ele disse que tinha mais. Residência do irmão. Lá, localizamos no sofá mais porções de cocaína. Reconheço o réu aqui presente. O celular dele foi apreendido.

O réu ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 34 anos. Sou solteiro. Tenho 2 filhos (7 e 9 anos). Estudei até a 7ª série. Estava desempregado. Nunca fui processado antes. Eu tinha 49 porções de cocaína. Eu ia vender para comprar coisas para o meu filho. A minha mãe estava desesperada. Eu já conhecia o Danilo. Ele quebrou o meu queixo com um soco. Eu corri e embaixo eu parei. Eu tive ameaça contra ex.

Além da confissão do réu, certo é que a prova oral confirma que o acusado. Existiam informações anônimas dando conta da traficância realizada pelo acusado, de forma que os guardas municipais foram até o local e encontraram o acusado em negociação com uma mulher que estava dentro de um veículo.

O réu tentou se evadir do local, mas foi contido pelas testemunhas e em revista pessoal, foram localizadas as 10 porções de cocaína e também a quantia em dinheiro. Anoto ainda que na casa do réu foram localizadas mais 39 porções do mesmo entorpecente embaladas da mesma forma que a encontrada com o acusado.

Com isto, não tendo comprovado atividade lícita, bem como diante da quantidade de dinheiro encontrada e também pluralidade de entorpecente devidamente embalado para a venda só há como crer que o entorpecente se destinava à venda.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

“PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não

provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados". (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, verifico que existe elemento negativo a ser considerado nesta fase de fixação da pena: maus antecedentes (fls. 41 - 1500385.84.2018.8.26.0601) e diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, fixo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase: o réu é reincidente (fls. 39 - processo n 0000038-62.2017.8.26.0601), de forma que fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Anoto ainda que o réu confessou o delito, de forma que fixo a pena provisória que 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Terceira fase: Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal. Destaco que em razão das condenações anteriores não é o caso de aplicar o art. 33, par. 4o, da Lei de Drogas.

Regime inicial de cumprimento de pena: Em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: Não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: Diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar ULISSES GABRIEL MENDONÇA DOMINGUES ALVES à pena 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06.

Recomende-se o condenado na prisão em que se encontra e oportunamente, expeça-se guia provisória de recolhimento/carta de guia, remetendo-se à Vara de Execução competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Incineração das drogas a fls. 49.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu (fls. 18), obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 92. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão para fins do Convênio da Defensoria/OAB ao(à) procurador(a) nomeado(a) - fls. 49.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 19 de maio de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Juíza de Direito
(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.